

N. 2425/2024 R.G. MIN. SUB 1



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:

Dott.ssa Rosa Muscio	Presidente delegato
Dott.ssa Ilaria Mazzei	Giudice
Dott.ssa Agatina Vitanza	Giudice Onorario
Dott. Andrea Belloni	Giudice Onorario

nel procedimento in epigrafe indicato, promosso con ricorso depositato in data 26.4.2024, iscritto a ruolo in data 26.4.2024, a tutela dei minori

Persona_1 nato in Tunisia il 23.3.2007, attualmente in comunità terapeutica
e

Parte_1, nata in Tunisia il 20.2.2010 residente in Milano via Padre Carlo Selerio 51

entrambi con il curatore speciale avvocato Laura Maria PIETRISANTA, costituito con comparsa, depositata in data 14.6.2024

figli di

Persona_2 nata in Tunisia il 9.4.1986 residente in Milano via Padre Carlo Selerio 51, difesa dall'avvocato Donatella IACONA, presente in udienza in data 18.6.2024 e non ancora costituita in *Cont*

e di

il padre non è stato identificato e non è presente sul territorio italiano

ha pronunciato la seguente

**Ordinanza di conferma dei provvedimenti indifferibili
ex art. 473 bis.15 c.p.c.**

richiamato il decreto del Giudice delegato del 22/23.5.2024 cron. 4654/2024, con cui venivano emessi i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. a tutela dei minori, ed in particolare venivano disposti la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della madre per le decisioni relative al collocamento dei figli (questione demandata al Servizio Sociale e all' **Org_1** quanto ad **Per_1** in base alle disposizioni di questa Autorità Giudiziaria e dell'Autorità Giudiziaria penale quanto ad **Per_1** e per le decisioni relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei minori, che saranno assunte dall'Ente affidatario, sentita la madre e il curatore speciale dei minori, l'affidamento di **Per_1** al Servizio Sociale del comune di Milano e al **Org_2** Specialistico **Org_3** [...] competente per territorio per le questioni relative alla salute del minore e l'affidamento di **Pt_1** al Servizio Sociale del comune di Milano, enti incaricati di dar corso al collocamento dei minori e alle indagini e agli interventi come in dettaglio indicato nel provvedimento;

rilevato che in data 14.6.2024 i Servizi Specialistici della **Org_3** e in data 11.6.2024 i Servizi Sociali del comune di Milano hanno trasmesso brevi relazioni, dando atto degli interventi avviati e aggiornando sulla situazione psicofisica della madre e di **Pt_1** ;

rilevato che all'udienza del 18.6.2024 veniva sentita la madre che dava atto delle fatiche nella gestione di **Pt_1** , che si era da ultimo allontanata dal CAS e della sua preoccupazione sia per la figlia sia per il figlio **Per_1** che il suo difensore presente dava atto essere stato collocato in una comunità ad Aquì Terme e veniva disposto un rinvio per procedere all'ascolto fissato di **Pt_1** ;

rilevato che all'udienza del 2.7.2024 il curatore speciale dava atto che **Pt_1** era nuovamente fuggita dalla comunità ed era stata rintracciata nei pressi di Riccione, per

essere inserita in una comunità di pronto intervento a Bologna e avrebbe fatto rientro sul territorio milanese presso la comunità con la mamma nei prossimi giorni;

ritenuto che il quadro di pregiudizio in cui versavano i minori, in dettaglio descritto nel decreto indifferibile e da intendersi qui integralmente richiamato, non può ritenersi modificato all'esito dell'udienza; la madre, pur autenticamente preoccupata per i figli, allo stato non è in grado di gestire, da un lato, le gravi condizioni psicopatologiche di *Per_1* e, dall'altra, gli agiti di crescente ribellione della figlia *Pt_1*, dovendo completarsi le valutazioni sulle sue competenze genitoriali, atteso che ad oggi il CPS in sede di primo colloquio ha solo escluso condizioni psicopatologiche (confr. relazione CPS del 12.6.2024);

ritenuto che devono, quindi, essere confermate tutte le statuizioni assunte con il decreto sopra richiamato, in quanto allo stato necessarie a tutela del percorso di crescita dei minori ed in attesa di svolgere gli approfondimenti già delegati, dovendo dar corso l'Ente affidatario quanto prima al più idoneo collocamento anche di *Pt_1* con la madre se ritenuto possibile o da sola in un idoneo contesto comunitario, dato quanto la ragazzina ha verbalizzato nei colloqui sino ad ora fatti ed attivare gli interventi di sostegno disposti, onde contenere l'aggravarsi del disagio che la minore sta mostrando, ancorchè in sede di primo colloquio presso la NPI non ha mostrato disturbi evidenti (confr. relazione NPI del 11.6.2024);

ritenuto che l'ascolto della minore deve essere differito alla prosecuzione del giudizio, dati i comportamenti assunti da *Pt_1*, che, benchè il suo ascolto fosse stato disposto già in questa fase, non si è presentata e ha riferito al suo curatore speciale che non vuole parlare con nessuno (confr. verbale di udienza del 18.6.2024);

PQM

visti gli artt. 333 c.c., 473 *bis*.8, 473 *bis*.13, 473 *bis*.15 e 473 *bis*.27 c.p.c. e 5*bis* comma 2 e 3 della legge 184/1983

CONFERMA

la nomina quale curatore speciale dei minori **dell'avvocato Laura Maria PIETRASANTA** del foro di Milano

CONFERMA

la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della madre per le decisioni relative al collocamento dei figli e alla relazione con gli stessi (questioni demandate al Servizio Sociale e all' *Org_1* quanto ad *Per_1* in base alle disposizioni di questa Autorità Giudiziaria e dell'Autorità Giudiziaria penale quanto ad *Per_1* e per le decisioni relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei minori, che saranno assunte dall'Ente affidatario, sentita la madre e il curatore speciale dei minori

CONFERMA

l'affidamento di *Persona_1* nato in Tunisia il 23.3.2007, **al Servizio Sociale del Comune di Milano e al Servizio Specialistico dell' *Org_3* competente per territorio**, anche per le questioni relative alla salute del minore

Per_3

l'affidamento di *Parte_1*, nata in Tunisia il 20.2.2010, **al Servizio Sociale del Comune di Milano**

CONFERMA

gli incarichi attribuiti al Servizio Sociale del Comune di Milano e al Servizio Specialistico dell' *Org_3*, Ente Affidatario dei minori come sopra specificato e ai Servizi *Organizzazione_4*, competenti per territorio e tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno per la parte di competenza e in stretta collaborazione tra loro, di provvedere a:

- 1) **dar corso**, in collaborazione con il competente *Org_5*, per *Per_1* all'attuazione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario nelle forme del collocamento in comunità applicata dal Tribunale per i Minorenni di Genova con la sentenza del 5.3.2024, attivando a favore del minore tutti i supporti farmacologici, psicoterapeutici ed educativi necessari;
- 2) **dar corso** al più idoneo collocamento di *Pt_1*, se ritenuto rispondente all'interesse della minore con la madre ancora presso l'attuale contesto del CAS Casa Soraya o altra idonea struttura o al collocamento della sola minore in contesto anche comunitario,

idoneo alle esigenze emotive della minore, tenuto conto dell'evoluzione della situazione psicofisica della minore e delle emergenze delle valutazioni delegate e in corso;

- 3) **regolamentare** la relazione tra *Per_1* e la madre, con le modalità ritenute più adeguate e tutelanti, inizialmente anche osservate o in Spazio Neutro se ritenuto necessario, tenuto conto delle condizioni psicofisiche del minore e della volontà dello stesso, con possibilità di ampliamento dei tempi e della frequenza degli incontri, tenuto conto delle disposizioni penali assunte e/o con possibilità di sospensione se pregiudizievoli;
- 4) **regolamentare**, in caso di collocamento comunitario della sola *Pt_1*, la relazione tra *Pt_1* e la madre, con le modalità ritenute più adeguate e tutelanti, inizialmente anche osservate o in Spazio Neutro se ritenuto necessario, tenuto conto della condizione psicofisica della minore e della volontà della stessa, con possibilità di ampliamento dei tempi e della frequenza degli incontri e di liberalizzazione degli stessi, tenuto conto del loro andamento e/o con possibilità di sospensione se pregiudizievoli;
- 5) **effettuare** una valutazione psicodiagnostica della minore, anche al fine di individuare gli interventi e i supporti necessari per il suo percorso di crescita;
- 6) **attivare** sin da subito ogni intervento di supporto socio-educativo e psicologico per la minore, proseguendo, nella attesa di una presa in carico psicologica più strutturata, nel percorso di sostegno psicologico presso il CAS;
- 7) **effettuare** una valutazione psicodiagnostica e sulle competenze genitoriali della madre, anche al fine di individuare i supporti necessari;
- 8) **attivare** sin da subito un supporto psicoeducativo e/o psicologico per la madre, proseguendo, nella attesa di una presa in carico psicologica più strutturata, nel percorso di sostegno psicologico presso il CAS;
- 9) **favorire** un percorso di autonomia abitativa e lavorativa della madre;
- 10) **trasmettere** nel procedimento principale avente n. 2425/2024 R.G. MIN a mezzo PCT o a mezzo posta elettronica alla casella pec della cancelleria civile di questa A.G. e per conoscenza all'indirizzo e-mail *Email_1* **entro il 3.2.2025** una relazione di aggiornamento in ordine all'attuazione delle valutazioni e degli interventi disposti e alla situazione psicofisica dei minori e della madre, formulando, se già possibile, un

progetto a lungo termine a tutela dei minori o in ogni caso l'attività già svolta e segnalando in ogni caso gli ulteriori interventi necessari e immediatamente situazioni di grave pregiudizio che richiedano ulteriori interventi di questo Tribunale

CONFERMA

- ✓ le prescrizioni alla madre di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima e fattiva collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi
- ✓ l'avviso alla madre che comportamenti di violazione delle statuizioni del presente decreto e/o comportamenti ostruzionistici e/o ostacolanti e/o di collaborazione soltanto formale con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e gli operatori dei Servizi Specialistici incaricati, potranno determinare l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale e al collocamento dei figli e alla relazione con i genitori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza a:

- ✓ al P.M. sede;
- ✓ all'avvocato Laura Maria PIETRASANTA, curatore speciale dei minori;
- ✓ all'avvocato Donatella IACONA, difensore della madre non ancora costituita;
- ✓ al Servizio Sociale del Comune di Milano, Ente Affidatario dei minori, anche per l'inoltro ai Servizi Specialistici dell'ASST competenti;
- ✓ al Servizio Specialistico dell' Org_3 competente per territorio, Ente Affidatario di Per_1

Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti relativi alla chiusura del subprocedimento.

Provvedimento provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c.

Milano, così deciso in camera di consiglio il 3 luglio 2024

Il Presidente delegato
dott.ssa Rosa Muscio